МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2022 оны 04 дугаар сарын 14 № 04/12 Улаанбаатар хот

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА Б.АЗЖАРГАЛ ТАНАА

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 8 дугаар багийн 12 дугаар байрны 5, 6 дугаар орцны оршин суугчдыг төлөөлж, иргэн Ц.Отгонбаяраас "...амьдардаг байрны 60, 61 тоотод үйл ажиллагаа явуулдаг "Скай" дэн буудалд шөнийн цагаар хүмүүс архидан согтуурч, агсам тавих, муудалцах, садар самуун дуу чимээ гарах зэрэг үйлдэл гардаг, буудлын үйлчлүүлэгчид айлын хаалгыг нүдэх, орцны гэрэлтүүлгийг хагалах, хаалганы нугас, кодыг эвдэх, орцонд бие засах, нус шүлс, цэрээ хаях, цонхоор тамхины иш, архи, пивоны лааз, шил, бэлгэвч хаядаг, орцоор оршин суугч бус хүмүүс холхиж, тамхи байнга үнэртдэг нь эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг зөрчиж байна. Оршин суугчид нойргүй хонож, согтуу хүмүүсээс айж түгшиж, зүй бус дуу чимээнд өсч буй хүүхдүүд ёс суртахуунаараа хохирч, өөрсдийн орон гэртээ ая тух, айдасгүй амьдрах нөхцөлгүй болгож байгаа энэ байдлын талаар удаа дараа холбогдох байгууллагуудад хандсан боловч шийдэгдэхгүй өдий хүрсэн..." гэх гомдлыг Комисст гаргажээ.

Нэг. Үйл баримт

Комисс гомдлын дагуу шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. "Скай" дэн буудал Дархан сумын 8 дугаар багийн 12 дугаар байрны 60, 61 тоотод үйл ажиллагаа явуулж байх бөгөөд 24 цагаар нийтэд үйлчилж байна. Тус буудлын үйл ажиллагаа нь байрны оршин суугчдад иргэн Ц.Отгонбаярын гомдолд тайлбарласан нөхцөл байдлыг үүсгэдэг, үүсгэх боломжтой байна. Энэ талаар Дархан сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга Б.Батзул 2021 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 03/1274 дугаар албан бичгээр цагдаагийн байгууллагад хандаж байжээ. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Д.Бат-Эрдэнэ "...Манай байгууллагын зүгээс "Скай" зочид буудалд ямар нэгэн зөвшөөрөл олгоогүй, зөвшөөрөл олгох эрх зүйн харилцаа байхгүй. Харин чиг үүргийн дагуу эрүүл ахуй, ойр орчны бохирдлын зөрчилд хяналт тавьж ажилладаг. Оршин суугчдын зүгээс манайд 2 удаа гомдол ирүүлсэн байдаг. Тус буудалд зохих ёсны дагуу Эрүүл ахуйн тухайн хуулийн хүрээнд шалгалт хийж хариуг оршин суугчдад хүргүүлсэн..." гэх тайлбарыг Комисст гаргасан болно. Харин Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2021 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 10/210 дугаар хяналт шалгалтын танилцуулгад авагдсанаар уг хяналт шалгалтыг буудлын дотоод орчинд хийсэн байх бөгөөд орон сууцны гадаад орчин, оршин суугчдад үзүүлж байгаа нөлөөллийг хянаж үзээгүй байна.

2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн байдлаар тус буудал гадна талын хаягаа буулгасан байх боловч хэвийн үйл ажиллагаа явуулж байна.

2. "Скай" дэн буудал нь тохирлын гэрчилгээгүй үйл ажиллагаа явуулж байх бөгөөд Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.16 дахь заалтад заасан "худалдаа, үйлчилгээний төрөл, ангилал, худалдаа үйлчилгээ эрхлэхэд тавих шаардлага, бүрдүүлэх баримт бичиг, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчийн эрх, үүргийг тодорхойлсон нийтлэг журам батлах" бүрэн эрхийн хүрээнд тус аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа дэн буудал, аялал жуулчлалын бусад байр сууцны үйл ажиллагааг зохицуулсан эрх зүйн хэм хэмжээний актыг баталж байгаагүй байна. Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.8, 21 дүгээр зүйлийн 21.1.9 дэх заалтад зааснаар харъяа нутаг дэвсгэртээ худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг зохицуулалт, хяналтыг бий болгох нь орон нутаг, аймгийн чиг үүрэгт хамаарах юм.

"Скай" дэн буудалд хамаарах зөвшөөрөл, хяналтын талаар Дархан-Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын мэргэжилтэн Д.Болортуяа "... 8 дугаар багийн 12 дугаар байрны 1 давхрын 60, 61 тоотод байрлах "Скай" дэн буудал нь тохирлын гэрчилгээгүй олон жил үйл ажиллагаа явуулсаар байна. Тус "Скай" дэн буудлаас гадна сумын хэмжээнд тохирлын гэрчилгээгүй нийтийн орон сууцны 1 давхарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 4 дэн буудал байна. Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсээс дэн буудалд тохирлын гэрчилгээ олгодог. Гэхдээ манайх шууд олгохгүй, аймгийн баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлаар орж гэрчилгээ олгогддог. Тус орон сууцны 1 давхарт байрлах "Скай" дэн буудал нь тохирлын гэрчилгээгүй учраас манай байгууллагаас шалгалт хийх эрх зүйн үндэс байхгүй" гэх тайлбарыг Комисст өгчээ. "Скай" дэн буудалд хүмүүс архидан согтуурч оршин суугчдын амгалан тайван байдал алдагдуулдаг, гэмт хэрэг гарах шалтгаан нөхцөл бүрдсэн тухай байрны оршин суугчдаас ирүүлсэн удаа дараагийн гомдлыг шалгуулахаар Дархан сумын Засаг даргын орлогч П.Ихбаяр 2021 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 02/1166 дугаар албан бичгээр аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэст хандсан байх бөгөөд "Дархан сумын 8 дугаар багт байрлах "МТӨ" ХХК нь зөвхөн ардын өргөн чөлөө 4-444 тоотод байрлах "Скай" баар, дэн буудалдаа тохирлын гэрчилгээ авсан ба орон сууцны 12 дугаар байрны 1 давхарт байрлах дэн буудалд тохирлын гэрчилгээ олгоогүй. Иймд манай байгууллагаас дэн буудалд магадлан шалгалт хийх эрх зүйн үндэс байхгүй болно" гэх хариуг тус хэлтсээс 2021 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 153 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн байна. Дархан сумын 8 дугаар багийн хэсгийн байцаагч, ахмад Н.Цолмондорж "...тус багийн оршин суугчдаас ирүүлсэн гомдлын дагуу 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрөөр "Скай" зочид буудлыг шалгахад тохирлын гэрчилгээгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан тул Зөрчлийн тухай хуулийн 10.25 дугаар зүйлд заасны дагуу 200 нэгжээр торгож шийдвэрлэсэн" гэх тайлбарыг Комисст өгсөн байна.

3. Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 230 дугаар захирамжаар нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байранд зочид буудал (дэн буудал)-ын үйл ажиллагаа явуулахыг 2014 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хориглосон шийдвэр гаргасныг Захиргааны хэргийн анхан шатны 6 дугаар шүүх /хуучин нэршлээр/ хүчингүй болгосон байна. Тодруулбал, Дархан сумын Засаг даргын дээрх шийдвэрийг эс зөвшөөрсөн С.Ишцэрэн нарын 4 иргэний нэхэмжлэлийг Захиргааны хэргийн анхан шатны 6 дугаар шүүх хянаж үзээд "хариуцагч нь хяналт шалгалтын байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан хууль ёсны шийдвэргүйгээр

иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг бүрмөсөн зогсоохоор шийдвэрлэж байгаа нь хууль дээдлэх зарчмыг зөрчсөн" гэх үндэслэлээр Дархан сумын Засаг даргын захирамжийг бүхэлд нь хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангах тухай 2014 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 50 дугаар шийдвэрийг гаргасан байна. Захиргааны хэргийн анхан шатны 6 дугаар шүүхээс Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 5^2 дугаар зүйлийн $5^2.2$ дахь хэсэг, 10 дугаар зүйлийн 10.9.7, 10.12.3 дахь заалтыг тус тус зөрчиж, хяналт шалгалтын байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан хууль ёсны шийдвэргүйгээр шууд иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоож байгаа нь хууль дээдлэх төрийн удирдлагын үндсэн зарчмыг зөрчсөн гэх үндэслэлээр Дархан сумын Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 230 дугаар захирамжийг хүчингүй болгосон нь уг шийдвэрийг гаргахад баримтлах журмыг зөрчсөн гэх агуулгатай бөгөөд энэ шийдвэр нь харъяа нутаг дэвсгэртээ худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг зохицуулалт, хяналтыг бий болгох засаг даргын бүрэн эрхийг хөндөхгүй юм. Иймд нутгийн өөрийн удирдлага, төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа субъектууд холбогдох хууль тогтоомжид заасан үндэслэл, журмыг баримтлан нийтийн эзэмшлийн орон сууцанд буудлын үйл ажиллагаа явуулахыг хориглох шийдвэр гаргах боломжтой юм.

Хоёр. Эрх зүйн үндэслэл, дүн шинжилгээ

Гомдол гаргагч иргэд "Скай" дэн буудлын үйл ажиллагаа оршин суугчдын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг зөрчиж байна гэж үзжээ. Тус Комисс нь хүний эрх зөрчигдсөн талаарх гомдол, мэдээллийг шалгаж шийдвэрлэхдээ Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээний зүйл заалтын агуулгыг эрх бүхий байгууллагуудаас тодорхойлсон хүрээ, хязгаарт тайлбарлах үүрэгтэй. Тодруулбал, хүний эрх, эрх чөлөөний агуулгыг нарийвчлан тодорхойлж, хууль батлах бүрэн эрхийг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорьдугаар зүйлд зааснаар Улсын Их Хурал, Үндсэн хуулиар тогтоосон иргэний үндсэн эрхийн агуулгыг дүгнэлт гаргах, маргааныг магадлан шийдвэрлэх замаар тайлбарлах бүрэн эрхийг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Жаран дөрөвдүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсэгт зааснаар Үндсэн Хуулийн Цэц, шүүхийн шийдвэр, практикт үндэслэн Үндсэн хуулиас бусад хуулийг зөв хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбар гаргах бүрэн эрхийг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавьдугаар зүйлийн 50.1.4 дэх заалтад зааснаар Улсын Дээд Шүүх тус тус хэрэгжүүлдэг. Олон улсын хүний эрхийн гэрээний заалтын агуулгын талаар тэдгээр гэрээний дагуу байгуулагдаж, НҮБ-ын дэргэд үйл ажиллагаа явуулдаг шинжээчдийн Хороо тайлбар гаргадаг. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Комисс хүний эрхийн эрх зүйн хэм хэмжээний агуулгыг эрх бүхий дээрх байгууллагуудаас тогтоосон хүрээ хязгаарт тайлбарлаж, хэрэглэнэ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй" гэх заалтын агуулгыг нарийвчлан тогтоосон Үндсэн хуулийн Цэцийн дүгнэлт, тогтоол байхгүй байна. Монгол Улсын Засгийн газрын "тогтоолд нэмэлт оруулах тухай" 2007 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 65 дугаар тогтоол нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 2-т заасан "Монгол Улсын иргэн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй" гэсэн заалтыг зөрчсөнийг хянан хэлэлцээд Үндсэн хуулийн Цэцээс 2008 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 02 дугаар дүгнэлтийг гаргасан байх боловч дүгнэлтэд уг эрхийн агуулгыг тайлбарлаагүй байна. Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах

эрхийг НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей баталж, Монгол Улс дагаж мөрдөх зөвшөөрлөө илэрхийлсэн олон улсын хүний эрхийн суурь гэрээ, конвенцоор баталгаажуулаагүй болно. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт тогтоосон үндсэн эрхтэй ижил төсөөтэй хууль зүйн ойлголтыг байгаль орчны асуудалд хамаатуулж, хамтын эрх байдлаар тайлбарлах жишиг дэлхийн улс орнуудад тогтсон байна. "Скай" дэн буудлын байршиж байгаа орон сууцны орчин, оршин суугчдад үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах үндсэн эрхийн зөрчил гэж үзэхгүй.

Харин Комисст гомдол гаргагч иргэдийн тавьсан асуудал нь хүний эрхийн эрх зүйн дараах хэм хэмжээнд хамааралтай юм. Үүнд:

1. Монгол Улс 1974 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр соёрхон баталж, Монгол Улсад 1976 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр болсон Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Энэхүү Пактад оролцогч улсууд хүн бүрийн болон түүний өрх гэрийн зохистой хоол хүнс, хувцас, орон сууцыг оролцуулан, амьдралын хүрэлцээтэй түвшинд аж төрөх, амьдралынхаа нөхцөлөө байнга сайжруулах эрхийг нь хүлээн зөвшөөрнө" гэж заажээ. НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хорооноос Пактын энэ заалтад хамаарах зохистой орон байраар хангагдах эрхийн агуулгыг тайлбарлаж, 4 дүгээр Ерөнхий тайлбарыг 1999 онд баталсан байна. Энэ Ерөнхий зөвлөмжийн 7 дахь хэсэгт "Зохистой орон байраар хангагдах эрхийг толгой хоргодох дээвэртэй байх төдий хязгаарлагдмал хүрээнд тайлбарлаж, хэрэглэхгүй бөгөөд хүн аюулгүй, амар тайван, хүн ёсоор амьдрах нөхцөлийг хангасан орон байртай байхыг хэлэх юм" гэжээ. Ерөнхий зөвлөмжийн 8 дахь хэсэгт зохистой орон байрт тавигдах долоон төрлийн шаардлагыг нэрлэсний дотор аюулгүй байдлыг хангасан (8(a)), хэвийн амьдрахуйц (8(d)) байх шаардлагуудыг тусгасан байна.

Орон сууцны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 дэх заалтад "иргэд эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан орон сууцаар өөрсдийгөө хангах нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх", мөн хуулийн 9.4.2 дахь заалтад "оршин суугчдын эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангах" гэж төрөөс орон сууцны талаар баримтлах зарчмыг мөн тогтоожээ. MNS 5738:2007 "Дэн буудал. Ерөнхий шаардлага" стандартын 5.1.4 дэх хэсэгт "Дэн буудлын үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг холбогдох мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн гаргуулсан байна", MNS 5611:2006 "Орон сууцны барилгад тавигдах үндсэн шаардлага" стандартын 5.8 дахь хэсэгт "Орон сууцны нэгдүгээр давхарт Орон сууцны тухай хуулиар зөвшөөрөгдсөн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний барилга дотор ба өргөтгөлийн хэсэгт байрлуулахыг зөвшөөрнө. Энэ тохиолдолд орон сууцны давхруудыг дуу, чимээ, доргилт, үнэр, хортой бодисын үйлчлэлээс хамгаалах ёстой" гэж заасан байна.

2. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 11 дэх хэсэгт "...Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална" гэж заасан. Монгол Улс 1990 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр соёрхон баталж, 1990 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Нийгмийн хамгааллын улсын буюу хувийн байгууллага, шүүх, захиргааны болон хууль тогтоох байгууллагаас хүүхдийн талаар аливаа үйл ажиллагаанд юуны өмнө хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангахад анхаарлаа хандуулна", 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Оролцогч улсууд хүүхдийн амьдрах, эсэн мэнд хөгжих, оролцоог дээд зэргээр бүрдүүлэн хангана", 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт "хүүхэд өөрийн нэр төр, гэр бүлийн амьдрал, эрүүл мэнд, хувийн харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй

байдал, хувийн орон зайгаа хамгаалуулах эрхтэй" болохыг тус тус заажээ. Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дахь хэсэгт "Төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах", 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэгт хүүхдийн эрүүл өсч бойжих, аюулгүй орчинд амьдрах, хүчирхийллээс ангид байх эрхийг мөн баталгаажуулсан байна.

3. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад "Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална" гэж заасан. Орон байрны халдашгүй байдал гэх хууль зүйн ойлголтын агуулгыг дэлгэрэнгүй тайлбарласан албан ёсны эх сурвалж байхгүй боловч Үндсэн хуулийн цэцийн 1995 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн 05 дугаар дүгнэлт, 2008 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 02 дугаар, 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 02 дугаар дүгнэлтийн агуулгаас хүний орон байранд хууль бусаар, хүч түрэмгийлэн, биеэр нэвтэрч орохоос хамгаалагдах байдлыг илэрхийлж байгааг дурдах нь зүйтэй.

"Скай" дэн буудлын үйл ажиллагаа нь хүмүүс архидан согтуурах, агсам тавих, муудалцах, садар самуун дуу чимээ гарах, оршин суугчдын эд хөрөнгөд хохирол учруулах, орчин тойрныг бохирдуулах нөхцөлийг бүрдүүлж, оршин суугч иргэдийн зохистой орон байраар хангагдах эрхийг зөрчиж байгаа, цаашид зөрчиж болзошгүй байна. Хүүхэд, гэр бүлийн орчинд архидан согтуурах, садар самуун дуу чимээ гаргах зэрэг нөхцлийг бүрдүүлж байгаа нь хүүхдийг аюулгүй байдал, эсэн мэнд өсөх эрхэд эрсдэл учруулж, эрхэм дээд ашиг сонирхолд нийцэхгүй байна. Нийтийн орон сууцны байранд оршин суугч бус хүмүүс хязгаарлалтгүй нэвтрэх боломжийг бүрдүүлсэн нь орон байрны халдашгүй байдал зөрчигдөх эрсдлийг үүсгэж байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх хүний эрх эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна" гэж заасан болно.

Гурав. Комиссын гишүүний шаардлага

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд хүний эрхийн зөрчлийг таслан зогсоох, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах арга хэмжээ авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1. "Скай" дэн буудлын үйл ажиллагааны улмаас оршин суугчдын хүний эрх, эрх ашиг, хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдөж байгаа нөхцөл байдлыг хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу нэн даруй таслан зогсоох;
2. Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байранд зочид буудал (дэн буудал) ажиллуулахыг хянах, зохицуулах журмыг Захиргааны ерөнхий хууль, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулиар тогтоосон үндэслэл, журмын дагуу боловсруулж, батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүн шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Шаардлагын мөрөөр авсан арга хэмжээний танилцуулгыг, баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү. Энэ шаардлагын 3 дахь хэсгийн 3(2)-т заасан ажлыг тогтоосон хугацаанд хэрэгжүүлэх боломжгүй тохиолдолд энэ талаар төлөвлөгөө, шийдвэр гаргаж Комисст мэдээлж болно.

Хувийг Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА